ICONOCRACIA

Alegoria Feminina na História da Cultura Jurídica

(Séculos XIX–XX)

Allégorie de la République française: Estampe, XIXe siècle Domaine public / Wikimedia Commons

Universidade Federal de Santa Catarina
Programa de Pós-Graduação em Direito

Ana Vanzin · Março 2026

I. Sumário
II. Glossário: definições dos 10 termos nucleares e conceitos operativos
III. Galeria: imagens de domínio público do corpus de referência

I. SUMÁRIO ESTRUTURAL

INTRODUÇÃO

1.1 O rosto feminino do Estado: apresentação do problema
1.2 Perguntas de pesquisa e hipótese central
1.3 Justificativa e originalidade
1.4 Delimitação: espaço, tempo, suporte
1.5 Mapa de leitura da tese

PARTE I – MOLDURA TEÓRICA: O CORPO FEMININO COMO TECNOLOGIA DE SOBERANIA

2 O CONTRATO SEXUAL E A IMAGEM: DE PATEMAN À VISIOCRACIA

2.1 O contrato sexual como fundação silenciada
2.2 O ponto cego visual: o que Pateman não viu
2.3 A visiocracia de Goodrich: o direito como regime de imagens
2.4 Proposição: o Contrato Sexual Visual

3 ICONOCRACIA: A ECONOMIA POLÍTICA DA IMAGEM SOBERANA

3.1 Mondzain e a economia do ícone: de Bizâncio ao Estado moderno
3.2 A Feminilidade de Estado: o corpo feminino como recipiente vazio
3.3 Regimes iconocráticos: Fundacional, Normativo, Militar
3.4 O *Pathosformel* jurídico: Warburg, Agamben e a sobrevivência das fórmulas

4 A COLONIALIDADE DO VER: GÊNERO, RAÇA E TRANSFERÊNCIA VISUAL TRANSATLÂNTICA

4.1 Iconografia como tecnologia colonial: exportação do cânone clássico
4.2 O contrato racial visual: branquitude e classicismo nas alegorias brasileiras
4.3 Paternalismo jurídico-visual: o caso belga (Huygebaert)
4.4 Rupturas e contra-alegorias: quando o corpo alegórico é disputado

PARTE II – MÉTODO E CORPUS: UMA ICONOMETRIA JURÍDICA

5 DESENHO METODOLÓGICO: MÉTODOS MISTOS SEQUENCIAIS

5.1 Epistemologia: crítica, histórico-comparada
5.2 O desenho sequencial explanatório
5.3 Panofsky adaptado: os três níveis da iconologia jurídica
5.4 A montagem warburguiana como método de síntese

6 O CORPUS: CONSTRUÇÃO, CODIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA

6.1 Amostragem estratificada: critérios de seleção e representação
6.2 O protocolo de 10 indicadores ordinais de purificação

6.3 Sistema de codificação

PARTE III – RESULTADOS: O CORPO ALEGÓRICO SOB EXAME

7 ANÁLISE QUANTITATIVA: PADRÕES ICONOMÉTRICOS

7.1 Panorama descritivo do corpus: distribuições e frequências
7.2 Regimes iconocráticos e morfologia corporal: Kruskal-Wallis
7.3 Preditores do endurecimento (*hardening*): Regressão Logística Ordinal
7.4 Circulação transatlântica: análise de correspondência e *clusters*
7.5 Limites da quantificação: o que os números não dizem

8 ANÁLISE QUALITATIVA: ICONOLOGIA DE CASOS PARADIGMÁTICOS

8.1 Marianne: da barricada ao selo: domesticação da revolução
8.2 Britannia e Thatcher: quando a alegoria ganha rosto
8.3 Columbia e Justice no Capitólio: a arquitetura alegórica da República imperial
8.4 A Justiça de Ceschiatti e a República sobre coluna: alegorias no Brasil moderno
8.5 O Palais de Justice de Bruxelas: justiça, colônia e pedra
8.6 A "Balança da Justiça" como arma geopolítica

PARTE IV – ATLAS ICONOCRÁTICO: MONTAGEM E SÍNTESE

9 O ATLAS ICONOCRÁTICO: PRINCÍPIOS E ARQUITETURA

9.1 Do *Mnemosyne* ao Atlas Iconocrático: herança e adaptação
9.2 Critérios de composição dos painéis
9.3 O *Zwischenraum* como princípio estruturante

10 OS 8 PAINÉIS DO ATLAS ICONOCRÁTICO

10.1 Painel I: Gênese
10.2 Painel II: Corpo da Lei
10.4 Painel IV: Guerra
10.5 Painel V: Pedra e Bronze
10.6 Painel VI: Balança e Império
10.7 Painel VII: (a definir)
10.8 Painel VIII: Fissuras: contra-alegorias e ressignificações

CONCLUSÃO

11.1 Síntese dos achados: confirmação, nuances e surpresas
11.2 O Contrato Sexual Visual como chave de leitura
11.3 Implicações para a teoria jurídica e o letramento visual no Direito
11.4 Os limites deste Atlas e os atlas que ficam por fazer

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

12.1 Índice onomástico
12.2 Índice de imagens por número ICONCLASS

12.3 Mapa da Estrutura Argumentativa

Parte	Operação	Pergunta que responde
I: Teoria	Moldura teórica	Que conceitos permitem ver o contrato sexual na imagem?
II: Método	Instrumento	Como medir e classificar sistematicamente?
III: Resultados	Evidências	Que padrões emergem dos dados? Que casos os iluminam?
IV: Atlas	Síntese visual	O que se revela quando as imagens são montadas em constelação?

II. GLOSSÁRIO DE CONCEITOS OPERATIVOS

Definições dos termos-chave mobilizados na tese. As entradas seguem a ordem de aparecimento no argumento central, da teoria à metodologia. Cada verbete indica a função do conceito no interior da pesquisa e as fontes que o fundamentam ou que foram determinantes para sua formulação original.

1. Contrato Sexual Visual (CSV)

Conceito central da tese. Designa o mecanismo pelo qual figuras alegóricas femininas inscritas nos suportes iconográficos do Estado-nação (selos, moedas, monumentos, arquitetura forense) materializam visualmente o contrato sexual descrito por Carole Pateman (1988): enquanto os corpos femininos reais são excluídos da ordem cívica, corpos femininos alegóricos são convocados para simbolizar essa mesma ordem, conferindo-lhe legitimidade estética. O CSV opera mediante quatro modalidades: *substituição* (o feminino simbólico ocupa o lugar negado ao feminino real), *naturalização* (a exclusão é apresentada como dado da natureza), *sacralização* (a figura alegórica adquire aura de transcendência) e *pedagogia* (a imagem educa sobre os papéis de gênero adequados).

Fontes: Conceito original. Cf. Pateman, Carole. The Sexual Contract. Stanford: SUP, 1988; Goodrich, Peter. Legal Emblems and the Art of Law. Cambridge: CUP, 2013.

---

2. Feminilidade de Estado

Segundo conceito original. Designa a função específica cumprida pela figura alegórica feminina no interior do regime iconocrático: a de um *dispositivo desindividualizado* que, quanto mais se aproxima do ideal clássico (corpo branco, atônico, destituído de subjetividade particular), mais eficazmente condensa os predicados de universalidade, permanência e autoridade que o Estado necessita projetar. Não se trata da representação de nenhuma mulher real, mas de uma tecnologia visual de soberania que utiliza a forma feminina como recipiente vazio.

Fontes: Conceito original. Cf. Mondzain, Marie-José. Image, icône, économie. Paris: Seuil, 2002.

---

3. Visiocracia

Noção desenvolvida por Peter Goodrich a partir da tradição de Pierre Legendre: o Direito funciona como um sistema de imagens antes de ser um sistema de normas. O poder jurídico exerce-se primariamente pelo controle do que pode ser visto, exibido e legitimamente representado (*ius imaginum*). A visiocracia designa esse regime de governança visual pelo qual a autoridade jurídica se constitui e se reproduz através de práticas imagéticas institucionalizadas: heráldica, arquitetura, indumentária, simbologia oficial.

Fontes: Goodrich, Peter. "Visive Powers." Critical Inquiry, v. 39, n. 3, 2013 [2013a]; Legendre, Pierre. L'Amour du censeur. Paris: Seuil, 1974.

---

4. Iconocracia

Noção desenvolvida por Marie-José Mondzain a partir do estudo da querela iconoclasta bizantina: a *oikonomia:* gestão doméstica, econômica: da imagem como forma de governo. Mondzain demonstra que o poder sobre as imagens (quem as produz, exibe e interpreta) é um poder sobre os sujeitos que as contemplam. A tese adota o termo para nomear esse regime de administração visual da crença política pelo Estado moderno.

Fontes: Mondzain, Marie-José. Image, icône, économie: les sources byzantines de l'imaginaire contemporain. Paris: Seuil, 2002.

---

5. Pathosformel

Conceito cunhado por Aby Warburg no contexto do projeto inacabado *Bilderatlas Mnemosyne* (1924–1929): fórmulas expressivas de alta carga emocional que sobrevivem (*Nachleben*) através dos séculos, migrando de suporte em suporte e de contexto em contexto, carregando consigo tensões afetivas e significados condensados. Na tese, o conceito explica por que a Justitia romana reaparece em Brasília (Ceschiatti, STF, 1961), em Bruxelas (Poelaert, 1883) e em Washington (Crawford, c. 1855) como fórmula visual reconhecível, não como simples citação arqueológica.

Fontes: Warburg, Aby. Der Bilderatlas Mnemosyne. Berlin: Akademie Verlag, 2000; Agamben, Giorgio. Ninfas. Valencia: Pre-Textos, 2010.

---

6. Zwischenraum

Termo warburguiano: o intervalo: o espaço *entre* as imagens: que é tão significativo quanto as próprias imagens justapostas. No método do Atlas, os painéis não apresentam imagens isoladas, mas montagens deliberadas em que o que emerge no espaço relacional entre dois ou mais documentos visuais constitui o argumento analítico. O *Zwischenraum* é o espaço da hipótese visualizada.

Fontes: Warburg, Aby. Der Bilderatlas Mnemosyne. Berlin: Akademie Verlag, 2000.

---

7. Regime Iconocrático

Tipologia central da tese. Identifica três configurações históricas recorrentes do uso estatal de alegorias femininas, distinguíveis pela morfologia corporal, pelo suporte material e pela função política exercida:
• **Fundacional**: alegorias em momentos constituintes, revoluções, proclamações, constituições. Corpo frequentemente dinâmico, seminu, em postura de movimento. Função: legitimar a ruptura e fundar a nova ordem simbólica. • **Normativo**: alegorias de rotinização burocrática: selos postais, moedas, edifícios institucionais. Corpo sereno, toga, atributos jurídicos. Função: normalizar e estabilizar a ordem estabelecida. •**Militar**: alegorias em contextos bélicos e autoritá.rios, como cartazes de recrutamento, propaganda de guerra, monumentos de exaltação nacional. Corpo enrijecido, armado, hierático. Função: mobilizar e intimidar.

---

8. Purificação Clássica

Processo histórico-visual pelo qual o corpo da figura alegórica feminina é progressivamente 'depurado' de traços de particularidade (etnicidade marcada, expressão individual, atributos sexuais) em direção ao ideal clássico greco-romano de universalidade: corpo branco, proporções canônicas, expressão impassível, vestimenta em drapeado neutro. Operacionalizado na tese por um protocolo de 10 indicadores ordinais que permitem mensurar o grau de purificação de cada item do corpus.

Fontes: Conceito original. Ver Capítulo 5.2: Protocolo de 10 indicadores ordinais.

---

9. Endurecimento Militar

Variante específica da purificação clássica observável no Regime Iconocrático Militar: processo pelo qual o corpo alegórico feminino adquire atributos de rigidez, verticalidade, dureza: armaduras, capacetes, posturas hieráticas, expressão severa. O enrijecimento (*hardening*) suspende a ambivalência do corpo feminino (associado à generatividade e à fragilidade) para convertê-lo em símbolo de disciplina, força e sacrifício nacional.

Fontes: Conceito original. Ver análise do Painel IV do Atlas Iconocrático.

---

10. Colonialidade do Ver

Articulação do conceito de colonialidade do poder (Quijano) com os estudos de cultura visual: o sistema colonial não apenas distribuiu trabalho e riqueza de modo racialmente hierarquizado, mas também produziu um regime de visibilidade que naturalizou essa hierarquia. A exportação do cânone alegórico europeu-clássico para as colônias e ex-colônias é, nessa perspectiva, um ato de colonialidade visual: impõe uma norma estética de 'universalidade' que é, de facto, particular (europeia, branca, clássica) e apaga os repertórios visuais locais.

Fontes: Quijano, Aníbal. "Coloniality of Power." Nepantla, v. 1, n. 3, 2000; Mirzoeff, Nicholas. The Right to Look. Durham: Duke UP, 2011.

III. GALERIA ICONOGRÁFICA DE REFERÊNCIA

Seleção de imagens de domínio público ilustrativas das figuras alegóricas femininas estudadas no corpus da tese. As imagens provêm de museus, bibliotecas nacionais e coleções digitais com licença aberta.

La Liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix, 1830)

Huile sur toile, 260 × 325 cm: Musée du Louvre, Paris Domaine public / Wikimedia Commons

Allégorie de la République française (XIXe siècle)

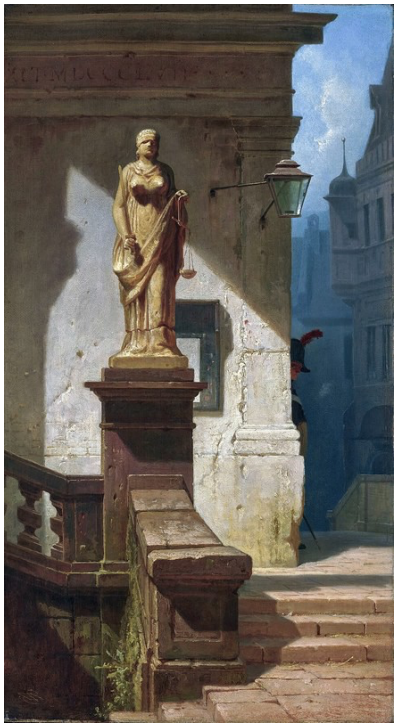
Estampe: Bibliothèque nationale de France / Wikimedia Commons Domaine public

Allégorie de la République: France (XIXe siècle)

Gravure: Domaine public / Wikimedia Commons

Justitia de Berne (XVIIIe siècle)

Fontaine de la Justice, Berne (Suisse) Domaine public / Wikimedia Commons



Das Auge des Gesetzes: "O Olho da Lei" (Carl Spitzweg, 1857)

Huile sur toile: Domaine public / Wikimedia Commons

Britannia (Charles Grignion the Elder, c. 1750)

Gravure: Yale Center for British Art / Wikimedia Commons Domaine public

Nota sobre fontes iconográficas